

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE QUEBRADILLAS

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE VILLA
CARACOLAS INC.

DEMANDANTE

VS.

JONATHAN RUIZ IRIZARRY, JULIA MABEL
IRIZARRY TIRADO

DEMANDADOS

CIVIL NÚM: MZ2025CV00270

SOBRE:

CONSTRUCCIÓN ILEGAL;
ART. 14.1 LEY 161 DE 1 DE DICIEMBRE DE
2009

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante de epígrafe, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN Y BREVE TRASFONDO PROCESAL.

- 1) El caso de autos versa sobre una demanda de Injunction estatutario al amparo del Art. 14.1 de la Ley 161, 2009.
- 2) En síntesis, la parte demandante ha reclamado que la Parte Demandada ha llevado a cabo obras de construcción ilegal, sin contar con permisos de construcción y en violación a la Sección 6.1 del Reglamento de Administración y Co-Propiedad del Condominio Villa Caracoles I y II, consistentes en: **a)** Construcción de una piscina en concreto en la azotea del apartamento 301-B sin contar con permiso de construcción; **b)** Demolición de dos (2) paredes interiores del apartamento 301-B, las cuales son paredes de carga, lo cual compromete la integridad estructural del edificio; **c)** Daños a las molduras de la fachada; **d)** La parte demandada hizo huecos en la pared de fachada del edificio los cuales utiliza como desagües ilegales; **e)** Instalación de tubo PVC sobre la pared de la fachada del edificio; **f)** Daños a las paredes exteriores del edificio. De igual forma, hemos alegado que la construcción de la piscina en el techo del Apartamento 301-B y la **demolición de paredes de**

carga dentro de dicho apartamento comprometen la integridad estructural del edificio, lo cual indudablemente ha causado daños al condominio. Los intereses de la parte demandante, como Asociación de Residentes, se han visto afectados por las obras de construcción y demolición ilegal de los demandados, en la medida en que comprometen la seguridad y la estructura del edificio; han modificado de manera adversa y causado daños la fachada y áreas comunes y han ocasionado que la parte demandante incurra en gastos extraordinarios como consecuencia de la conducta antijurídica de los demandados.

- 3) Por su parte, la demandada Julia Mabel Irizarry Tirado ha presentado una “Moción de Desestimación por Cosa Juzgada” mediante la cual pretende inducir a error al Honorable Tribunal, privar a la parte demandante de su día en corte y de que su reclamo de atiende en sus méritos y finalmente eludir su responsabilidad legal ante una ***obra que a todas luces carece de los permisos de Ley.***
- 4) De igual forma, somos del parecer que la demandada está recurriendo a solicitar la desestimación del pleito como una **táctica dilatoria**, dado al **hecho incontrovertido** de que a esta fecha carece de un permiso de construcción.
- 5) Por otro lado, la moción de desestimación presentada por el demandado es insuficiente de su faz, carece de fundamentos en derecho y no esboza o discute en forma alguna las razones por las cuales se alega “falta de jurisdicción” de este Honorable Tribunal. Lo allí esbozado no es más que una tergiversación de las disposiciones de ley aplicables en el presente caso, según discutimos a continuación.
- 6) Note este Honorable Tribunal que en su moción de desestimación la codemandada solamente hace referencia a la construcción de una piscina, guardando silencio en cuanto a los múltiples reclamos que contiene la demanda de autos sobre construcción ilegal que no solamente se limitan a la construcción de una piscina.
- 7) La parte compareciente como demandante en el caso de autos no fue parte en el pleito MZ2024CV00876, así como tampoco llegó a un acuerdo transaccional con las

partes demandadas. Lo cierto es que al día de hoy las obras de construcción ilegal efectuadas por los demandados han continuado durante el corriente año 2025 y continúan afectado los intereses y derechos de la parte demandante.

- 8) Note este Honorable Tribunal que el inciso número seis de la moción de desestimación la parte demandada guarda silencio sobre demoliciones selectivas y mucho menos con alteraciones a paredes de carga del edificio. *En el informe el inspector indica que “Según observamos durante la inspección dentro del Apartamento 3-B, allí se están llevando a cabo unos trabajos de remodelación interna del apartamento donde se está estableciendo unas fascias, etc.”* El inspector no menciona las paredes porque ya las mismas estaban demolidas y el área remodelada. No hay forma de identificar la demolición de las mismas sin el plano del apartamento. Las alegaciones sobre demoliciones selectivas de paredes de carga del edificio se pueden observar de las fotos del informe de investigación del Inspector con el plano del edificio.
- 9) El asunto más crítico de todas las violaciones al Reglamento de Villa Caracoles y Ley de Condominios de PR es la demolición de las paredes de carga que se consideran elementos comunes según lo define al Artículo 7.a.2 de la Ley de Condominios de Puerto Rico. La eliminación de las paredes sin el análisis y recomendación de un Ingeniero Estructural provoca un daño sustancial a la estructura en caso de un terremoto. Además de demoler las paredes se está añadiendo una carga adicional al techo del edificio con la construcción en hormigón de la estructura para piscina.
- 10) Lo alegado por la demandada en cuento a la instalación de un un “jacuzzi” de igual forma pretende inducir a error al Tribunal, ya que la estructura construida para la piscina no se legalizó o demolió. Se instaló un jacuzzi dentro de la estructura que se realizó sin permiso y nunca se notificó a la Asociación de Residentes según establece la Escritura Matriz: Escritura Matriz de Dedicación al Régimen de Propiedad Horizontal Número Ciento Veinticuatro del 27 de diciembre del 2005, la cual establece como Elementos Comunes Generales Necesarios y Limitados los pisos, las paredes y los techos entre los apartamentos. Además, en su Párrafo

Vigésimo Quinto establece lo siguiente: Las unidades no podrán ser objeto de modificaciones que afecten en forma alguna la seguridad, solidez, estética y aspecto físico actual de los edificios. Ningún titular podrá construir o instalar sobre la azotea cualquier estructura sin el previo consentimiento dado por escrito del Consejo de Titulares cumpliendo con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, las disposiciones de esta Escritura y el Reglamento aprobado para el Condominio Villa Caracoles.

11) En el inciso número 8 de la moción de desestimación la demandada hace referencia a una pre-consulta de permisos sobre la variación propuesta a tenor con la sentencia emitida el 10 de enero de 2025. Lo que se sometió a la OGPE fue una Pre-Consulta Legal solicitando se le confirmara si la instalación de un jacuzzi prefabricado se considera como una obra de construcción. **Obviamente no lo es** y la pre-consulta legal no tiene el efecto de legalizar las obras realizadas sin permiso que aún permanecen allí. El proceso de pre-consulta solo será a los fines de aclarar, previo a la radicación de cualquier solicitud. (Ver Reglamento Conjunto de la Junta de Planificación del 6 de junio de 2023, Sección 2.1.8.7 Servicios o Trámites a. Solicitud de Pre-Consulta) 1. Cualquier persona que interese un permiso, licencia, certificaciones, autorizaciones, recomendaciones y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación de un negocio en Puerto Rico podrá solicitar a la OGPe o al Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, según aplique, una orientación en la cual se identificarán las disposiciones de ley y reglamentarias aplicables a tal acción, actividad o proyecto propuesto y la información que conforme a ésta deberá, en su día, presentar el solicitante. El proceso Pre Consulta solo será a los fines de aclarar, previo a la radicación de cualquier solicitud, los requisitos o exenciones aplicables al proyecto, sujeto al pago de los cargos aplicables.

12) Es importante señalar que la sentencia por estipulación a la que la demandada hace referencia recogía que la parte demandada iba a legalizar la construcción, en su lugar la parte demandada presentó una pre-consulta para la instalación de un jacuzzi prefabricado y guardó silencio sobre las construcciones y demoliciones realizadas

ilegalmente. En la Demanda de autos se trae ante la atención del Tribunal y se reclama por las demoliciones de las paredes de carga lo cual no fue objeto de la demanda anterior.

13) Aduce la parte co-demandada que en el presente caso aplica la doctrina de “cosa juzgada” citando o haciendo referencia a un caso en el cual compareció como demandante la Junta de Planificación en el cual la compareciente no fue parte.

14) En aras de que el litigante pueda invocar exitosamente la defensa de cosa juzgada es preciso que entre el caso resuelto por la sentencia y en el caso que se invoca la misma, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, **las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron**. No obstante, en ciertas ocasiones hemos declinado aplicar la defensa de cosa juzgada aún cuando concurren los mencionados requisitos, para evitar una injusticia o cuando se plantean consideraciones de interés público. Vease Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263 (2004); Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220 (1961); Meléndez v. García, 158 D.P.R. 77 (2002); Mun. de San Juan v. Bosque Real S.E., 158 D.P.R. 743 (2003); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1998). Ahora bien, en Parrilla v. Rodríguez, *supra*, decretamos que no se favorece la aplicación liberal de excepciones a la **doctrina de cosa juzgada** puesto que se puede afectar la finalidad de las controversias adjudicadas, y por ende el buen funcionamiento del sistema judicial.

15) Por su parte, el **Art. 14.1** de la Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, dispone y citamos:

Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024). La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado,

cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires. El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista. En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida. El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. (Énfasis nuestro)

16) De una simple lectura del Art. 14.1 de la Ley 161, *supra*, surge claramente que una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado tiene legitimación para instar una demanda de injunction para la paralización de obras y/o la demolición de obras construidas ilegalmente. De igual forma, puede solicitar se devuelva el área afectada por la

construcción ilegal a su estado original.

17) Al ponderar la procedencia o no de una solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2, supra, lo que se debe analizar es si las alegaciones contenidas en la demanda incluyen aquellas bases fácticas sobre las cuales descansa la parte peticionaria. Ashcroft v. Iqbal, supra. Lo importante es que las alegaciones vayan más allá de lo especulativo, y contengan hechos suficientes para demostrar que es factible o plausible que la parte tenga derecho a un remedio.

18) El promovente de la moción de desestimación tiene que demostrar que, presumiendo que lo allí expuesto es cierto, la demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 (1994). Esta

19) De ordinario, nuestro ordenamiento jurídico favorece que los casos se ventilen en sus méritos. Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc. 132 D.P.R. 115(1992). Como Regla general, constituye una acción drástica del un tribunal sentenciador – que puede conducir a la negativa del derecho a ser oído a cabalidad – el desestimar un pleito sin los elementos de juicio que ofrece una prueba que haga posible encontrar el derecho que les aplique. Marín Santos v. C.R.U.V. 89 D.P.R. 175 (1963). Sierra Quiñones v. Rodríguez Luciano, 163 D.P.R. 738 (2005).

II. CONCLUSIÓN Y SUPLICA.

20) La solicitud de desestimación presentada por la demandada es insuficiente de su faz. El demandado ha recurrido a la misma como una **táctica dilatoria**, dado al **hecho incontrovertido** de que no ha presentado un permiso de construcción. Lo esbozado en la solicitud de desestimación no es más que una **tergiversación** de los hechos y de las disposiciones de ley aplicables en el presente caso.

21) No nos cabe la menor duda de que la desestimación que solicita la parte demandada persigue **dilatar los procedimientos, privar a los demandantes del debido proceso de ley; de tener su día en corte y de que sus reclamos se atiendan en sus méritos**. Nuestro Tribunal Supremo, en Maldonado v. Secretario de

Recursos Naturales, 113 D.P.R. 494 (1982), indicó, que al sopesar los intereses en discusión, la balanza ha de inclinarse preferiblemente a favor del derecho de todo litigante a que sus reclamos se ventilen en los méritos, puesto que nuestro ordenamiento procesal tiene como su principal objetivo hacer justicia.

22) En vista de lo anterior, respetuosamente solicitamos se declare **NO HA LUGAR** la solicitud de desestimación presentada por la parte demandada y se continúen los procedimientos del caso de autos, con la imposición de honorarios de abogado por temeridad a favor de las partes co-demandantes, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal que previo los trámites pertinentes, se declare **CON LUGAR** la presente oposición, concediendo los remedios solicitados, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Mayagüez, Puerto Rico, a través del sistema SUMAC.

f/LCDO. JUAN CARLOS TORO SEPÚLVEDA

Núm. R.U.A.: 16501

P.O. Box 6246

Mayagüez, PR 00681

Tel.: (787) 528-6450

Email: juancarlos_toro@yahoo.com